



**Resolución Directoral**

Nº 000137

Tocache, 07 FEB 2023



**VISTO:** Resolución Directoral N° 000239-2017-GRSM-DRE-UGEL.T, de fecha 28 de agosto del 2017, emitido por el Econ. Erick FONSECA ALVAREZ - Ex Director de la Unidad Local de Tocache, Informe N° 021-2022-GRSM-DRE/DO-OO-UE 303/D.S. de fecha 02 de setiembre del 2022, emitido por la CPC. Shirley Vanessa TELLO MONTEJO, Nota De Coordinación N° 510-2022-GRSM/DRE-UGEL-T/DO.UE 303/RRHH, de fecha 06 de setiembre del 2022, emitido por la Lic. Adm. Greys Gonzales Tuanama, Opinión Legal N° 012-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, de fecha 17 de enero de 2023, emitido por la Abg. Dolly RENGIFO ROMERO, Nota De Coordinación N° 010-2023-GRSM/DRE/DO.UE303/RR.HH, de fecha 19 de enero de 2023 emitido por Lic. Adm. Katerin Vanessa Sanchez García, y el Memorando N° 0032-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 23 de enero de 2023, emitido por el Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ - Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, en la que Autoriza Proyectar Resolución Directoral de Rectificación a la **Resolución Directoral N° 000239-2017-GRSM-DRE-UGEL.T**, de fecha 28 de agosto del 2017, reconociendo el monto de una nueva liquidación de **S/. 12,140.29 (Doce Mil Ciento Cuarenta con 29/100 Soles)**, a favor de la **Sra. María Antonia RUIZ LISSINNI**, identificada con **DNI N° 41263886**, ex trabajador de la Unidad Ejecutora de Educación 303.

**CONSIDERANDO:**

Que, con Decreto Supremo N° 019-94-PCM, publicado el 30 de marzo de 1994, en su artículo 1° establece que a partir del 1° de abril del 1994 se otorga una bonificación especial a los profesionales de la Salud y docentes de la carrera del magisterio nacional de la administración pública, así como a los trabajadores asistenciales y administrativos de los Ministerios de Salud y Educación y sus Instituciones Públicas descentralizada, Sociedades de Beneficencia Pública, Unión de Obras de Asistencia y de los Programas de Salud y Educación de los Gobiernos Regionales.

Que, el Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM, publicado el 21 de julio del 1994, dispone que a partir del 1° de julio de 1994, se otorga una bonificación especial a los servidores de la Administración Pública ubicados en los Niveles F-2, F-1 profesionales, técnicos y auxiliares así como al personal comprendidos en la escala 11 del Decreto Supremo N° 09, que desempeñen cargos directivos y jefaturales de conformidad con los montos señalados en el anexo que forma parte del presente Decreto de Urgencia.

Que, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, publicado el 6 de marzo de 1991 regula en forma transitoria las normas reglamentarias orientadas a determinar los Niveles Remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado en el marco del Proceso de Homologación, carrera Pública y Sistema Único de las Remuneraciones y Bonificaciones.

Que, el tribunal Constitucional ha resuelto en el expediente N° 2616-2004-AC/TC, de fecha 12 de setiembre del 2004, los beneficiarios de este proceso se encuentran dentro de los alcances.

Que, en su artículo único del Ley N° 29072, pago de bonificación, hace referencia que los beneficiarios de la bonificación dispuesta por el Decreto de Urgencia 037-94, reciben el pago de dicho beneficio y su continuación, conforme la normativa vigente y de acuerdo a los criterios establecidos por el tribunal constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 2616-2004-AC/TC, expedida al 12 de setiembre del 2005, la cual precisa que dichos pagos de deberían realizar sin la exigencia de una sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada para hacerse efectivo, los procesos en curso, iniciando por los beneficiarios para el pago de esta bonificación, no son impedimentos para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente; para tal efecto y bajo responsabilidad la administración debe desistirse.





## Resolución Directoral

N° ..... 000137 .....

Que, con Memorando N° 137-2017-GRSM/DRE-UGELT/D, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache Autoriza la proyección de la Resolución de Reconocimiento de Devengado del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM, a favor de la **Sra. María Antonia RUIZ LISSINNIG**, identificada con **DNI N° 41263886**, ex trabajador de la Unidad Ejecutora de Educación 303.

Que, mediante **Resolución Directoral N° 000239-2017-GRSM-DRE-UGELT**, de fecha 28 de agosto del 2017, emitido por el Econ. Erick FONSECA ALVAREZ - Ex Director de la Unidad Local de Tocache, en donde se resuelve **RECONOCER**, el devengado del Decreto De Urgencia N° 037-94-PCM, de la Unidad Ejecutora 303 Alto Huallaga - Tocache. Reconociendo el monto de **S/. 14, 340.94 (Catorce Mil Trescientos Cuarenta con 94/100 Soles)**, a favor de la **Sra. María Antonia RUIZ LISSINNI**, identificada con **DNI N° 41263886**, ex trabajador de la Unidad Ejecutora de Educación 303; según el Cuadro que se detalla a continuación:

## SIN SENTENCIA:

| NRO DE ORDEN  | APELLIDOS Y NOMBRES          | CATEGORÍA RENUMERATIVA | CANTIDAD MESES | NUMERO DE CUENTA BANCARIA | MONTO RECONOCIDO |
|---------------|------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|------------------|
| 01            | RUIZ LISSINNI, María Antonia | SAE                    | 190            | 4498006219                | S/. 14,340.94    |
| IMPORTE TOTAL |                              |                        |                |                           | S/. 14,340.94    |

Que, con Informe N° 021-2022-GRSM-DRE/DO-OO-UE 303/D.S. de fecha 02 de setiembre del 2022, emitido por la CPC. Shirley Vanessa TELLO MONTEJO, en la que solicita **OPINIÓN LEGAL** para rectificar el monto de la **Resolución Directoral N° 000239-2017-GRSM-DRE-UGELT** de fecha 28 de agosto del 2017 a favor de la **Sra. María Antonia RUIZ LISSINNIG**, identificada con **DNI N° 41263886**, ex trabajador de la Unidad Ejecutora de Educación 303, por no ajustarse a la verdad, según el Cuadro que se detalla a continuación, por el monto reconocido de **S/. 12,140.29 (Doce Mil Ciento Cuarenta con 29/100 Soles)**.

| NRO DE ORDEN  | APELLIDOS Y NOMBRES          | CATEGORÍA RENUMERATIVA | CANTIDAD MESES | MONTO RECONOCIDO           | MONTO RECONOCIDO |
|---------------|------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
|               |                              |                        |                | DICE SEGÚN (R.D. 239-2017) | DEBE DECIR       |
| 01            | RUIZ LISSINNI, María Antonia | SAE                    | 190            | S/. 14,340.94              | S/. 12,140.29    |
| IMPORTE TOTAL |                              |                        |                | S/. 14,340.94              | S/. 12,140.29    |

Que, con Nota De Coordinación N° 510-2022-GRSM/DRE-UGELT/DO.UE 303/RRHH, de fecha 06 de setiembre del 2022, emitido por la Lic. Adm. Greys Gonzales Tuanama, en la que solicita **OPINIÓN LEGAL** al Jefe de Asesoría Legal - UGELT, a fin de determinar si corresponde validar la **RECTIFICACIÓN** del monto indicando en la **Resolución Directoral N° 000239-2017-GRSM-DRE-UGELT**, de fecha 28 de agosto del 2017, a favor de la **Sra. María Antonia RUIZ LISSINNIG**, identificada con **DNI N° 41263886**, ex trabajador de la Unidad Ejecutora de Educación 303, por no ajustarse a la verdad.

Que, con Opinión Legal N° 012-2023-GRSM-DRE/UGELT/DO-OO-UE303-AJ, de fecha 17 de enero de 2023, emitido por la Abg. Dolly RENGIFO ROMERO, en la que informa, **DECLARAR PROCEDENTE** la **RECTIFICACIÓN** de la **Resolución Directoral N° 000239-**





# Resolución Directoral

## Nº 000137



2017-GRSM-DRE-UGEL.T, de fecha 28 de agosto del 2017, por error en el cálculo de devengados, conforme al nivel remunerativo especificado en la escala del Decreto de Urgencia N° 037-94, perteneciente a la **Sra. María Antonia RUIZ LISSINNI** y **AUTORIZA** Proyectar la Resolución Administrativa de **RECTIFICACIÓN**, reconociendo el monto reconocido en la nueva liquidación según las hojas de cálculo que se anexan en el Informe N° 021-2022-GRSM-DRE/DO-OO-UE 303/D.S. de fecha 02 de setiembre del 2022, emitido por la CPC. Shirley Vanessa TELLO MONTEJO, por el monto **S/. 12,140.29 (Doce Mil Ciento Cuarenta con 29/100 Soles)**, a favor de la **Sra. María Antonia RUIZ LISSINNIG**, identificada con DNI N° 41263886, ex trabajador de la Unidad Ejecutora de Educación 303.

Que, con Nota De Coordinación N° 010-2023-GRSM/DRE/DO.UE303/RR.HH, de fecha 19 de enero de 2023 emitido por Lic. Adm. Katerin Vanessa Sanchez García, en la que sugiere que se Autorice a esta dependencia PROYECTAR LA RESOLUCIÓN para la rectificación de la **Resolución Directoral N° 000239-2017-GRSM-DRE-UGEL.T**, de fecha 28 de agosto del 2017, a favor de la **Sra. María Antonia RUIZ LISSINNIG**, identificada con DNI N° 41263886, ex trabajador de la Unidad Ejecutora de Educación 303.

Que, mediante el Memorando N° 0032-2023-GRSM-DRE-UGEL/D, de fecha 23 de enero de 2023, emitido por el Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ - Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, en la que Autoriza Proyectar Resolución Directoral de Rectificación a la **Resolución Directoral N° 000239-2017-GRSM-DRE-UGEL.T**, de fecha 28 de agosto del 2017, reconociendo el monto de una nueva liquidación de **S/. 12,140.29 (Doce Mil Ciento Cuarenta con 29/100 Soles)**, a favor de la **Sra. María Antonia RUIZ LISSINNI**, identificada con DNI N° 41263886, ex trabajador de la Unidad Ejecutora de Educación 303.

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°.** – RECTIFICAR, la Resolución Directoral N° 000239-2017-GRSM-DRE-UGEL.T, de fecha 28 de agosto del 2017, por error en el cálculo de devengados, conforme al nivel remunerativo especificado en la escala del Decreto de Urgencia N° 037-94, de la Unidad Ejecutora 303 Alto Huallaga – Tocache. Reconociendo el monto de una nueva liquidación de **S/. 12,140.29 (Doce Mil Ciento Cuarenta con 29/100 Soles)**, a favor de la **Sra. María Antonia RUIZ LISSINNI**, identificada con DNI N° 41263886, ex trabajador de la Unidad Ejecutora de Educación 303; según el Cuadro que se detalla a continuación:

### SIN SENTENCIA:

| NRO DE ORDEN  | APELLIDOS Y NOMBRES          | CATEGORÍA RENUMERATIVA | CANTIDAD MESES | NUMERO DE CUENTA BANCARIA | MONTO RECONOCIDO |
|---------------|------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|------------------|
| 01            | RUIZ LISSINNI, María Antonia | SAE                    | 190            | 4498006219                | S/. 12,140.29    |
| IMPORTE TOTAL |                              |                        |                |                           | S/. 12,140.29    |



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA  
LOCAL DE TOCACHE